

근로기준법 관련 판결 (2010년 이후)

- **대법원 2011. 10. 27. 선고 2010도14693 판결** - 퇴직금 지급 의무에 다툼의 여지가 있는 경우 근로기준법상 임금 청산 의무 위반죄의 고의를 인정할 수 없다고 판시한 사례입니다 ¹ ² . 사용자와 근로자 사이에 퇴직금 중간정산의 효력에 대한 분쟁이 있는 상황에서 사용자가 퇴직금을 14일 내 지급하지 않았더라도, **퇴직금 지급 의무의 존부를 둘러싼 다툼 만한 근거**가 있다면 근로기준법 제36조, 제109조 위반죄의 고의는 부정된다고 보았습니다 ³ ⁴ .
- **대법원 2014. 6. 26. 선고 2011도12114 판결** - 이 판결은 이른바 **포괄임금제**에 관한 중요한 판단을 내렸습니다. 근로시간 산정이 어려운 경우에는 포괄임금제가 유효할 수 있지만, 그렇지 않은 경우 임금에 포함된 법정 수당이 법 기준에 미달하면 그 부분의 계약은 무효이며 사용자는 부족분을 추가 지급해야 한다고 판시했습니다 ⁵ ⁶ . 즉, 정당한 사정 없이 모든 수당을 포괄임금으로 지급하도록 한 계약은 **근로기준법의 강행규정에 위반**되어 무효이고, 미지급된 수당을 별도로 지급할 의무가 있다고 본 것입니다 ⁷ .
- **대법원 2017. 12. 22. 선고 2017도13781 판결** - 다수의 노동법 위반 혐의가 복합된 사건으로, **부당노동행위와 임금 미지급**에 관한 쟁점들을 다뤘습니다. 대법원은 피고인들의 상고를 모두 기각하여, **노동조합법 위반 등의 공소사실 대부분을 유죄로 확정**하면서도 한 피고인에 대해서는 **직장폐쇄 기간 중 임금 미지급에 관한 근로기준법 위반 부분은 무죄**로 판단한 원심을 유지하였습니다 ⁸ ⁹ . 즉, 사용자의 정당한 직장폐쇄 기간에 발생한 임금 지급 문제는 처벌 대상이 아니라고 본 것입니다.
- **대법원 2022. 2. 11. 선고 2020도68 판결** - 근로기준법 제35조 제3호의 **위헌 결정**(헌재 2019헌가() 사건)을 계기로 쟁점이 된 사안입니다. 종전 근로기준법상 해고 예고 제외 대상 조항에 대해 헌법재판소가 위헌 판단을 내린 후, 대법원은 해당 조항이 소급 적용되어 피고인의 해고 예고수당 미지급 행위에 대해 처벌할 수 없다는 취지*로 판결하였습니다 ¹⁰ . 즉, 위헌 결정된 법 조항에 근거한 처벌은 허용되지 않음을 명확히 한 것입니다.
- **대법원 2022. 11. 30. 선고 2022도11786 판결** - **공시송달에 의한 결석재판과 반의사불벌죄의 고소취소 시기**에 관한 중요 판결입니다. 1심에서 피고인 없이 진행된 재판이 위법한 공시송달로 이루어진 경우 **항소심은 적법 절차를 거쳐 다시 심리해야 한다**고 판시했고, 아울러 근로기준법 위반 같은 반의사불벌죄의 경우 **피해자는 재심 개시 결정 후 1심 판결 선고 전까지 고소를 취소할 수 있다**고 보았습니다 ¹¹ ¹² . 이는 노동관계 범죄에서 피해자의 의사표시 철회 가능 시점을 명확히 한 것입니다.
- **대법원 2023. 8. 31. 선고 2023도6323 판결** - 근로기준법상의 근로자성 판단 기준을 제시한 최근 판결입니다. 회사의 등기임원이라도 **실질적으로 사용자 지휘·감독 아래 일정한 보수를 받고 노무를 제공한 경우 근로기준법상 근로자에 해당할 수 있다**고 판결했습니다 ¹³ ¹⁴ . 이 사건에서 대법원은 원심이 회사 임원의 지위를 이유로 근로자성을 부정한 판단을 뒤집고, 해당 임원을 근로자로 보아 근로기준법 위반죄를 인정해야 한다며 사건을 파기환송했습니다 ¹⁵ ¹⁶ .

(이 밖에도 근로기준법과 관련하여 임금채권 소멸시효, 연장·야간수당의 범위, 사용자의 처벌 요건 등 다양한 판례가 2010년 이후 다수 존재합니다. 위에는 그중 몇 가지 주요 판결을 예시로 들었습니다.)

대한민국헌법 관련 결정 (2010년 이후, 헌법재판소)

- **헌재 2010. 2. 25. 2008헌가23 결정** - 형법상 사형제도의 위헌여부를 심리한 사건으로, **헌법재판소가 사형제도를 합헌**으로 결정한 사례입니다 ¹⁷ . 이 결정에서 헌재는 인간의 생명권 제한과 범죄 억제 효과 등을 종합적으로 고려하여 현행 사형제도가 헌법에 위반되지 않는다고 판단하였고, 아울러 **무기징역 제도의 존치 역시 위헌이 아니라고 확인**하였습니다 ¹⁷ . (5대4 의견으로 합헌 결정)

- **헌재 2012. 8. 23. 2010헌마47 등 결정** - 인터넷 실명제를 규정한 정보통신망법 조항에 대해 **헌법재판소가 위헌 결정을 선고**한 사건입니다. 해당 법률 조항은 이용자의 사실상 **익명 표현의 자유를 과도하게 제한**하여 얻는 공익이 크지 않고, 덜 침해적인 수단이 존재한다는 이유로 위헌으로 판단되었습니다 (재판관 전원일치) ¹⁸
¹⁹ . 이로써 2007년 도입되었던 인터넷 게시판 실명확인 제도는 폐지되었습니다.
- **헌재 2014. 12. 19. 2013헌다1 결정** - 대한민국 **통합진보당 해산** 심판 사건으로, 헌법재판소가 사상 최초로 정당해산을 명한 결정입니다. 헌재는 해당 정당의 강령과 활동이 **민주적 기본질서에 위배된다**고 보아 **통합진보당을 해산**하고 소속 **국회의원의 의원직을 상실**시키기로 결정했습니다 (재판관 8:1 의견). 이 결정은 정당의 목적·활동이 헌법질서에 미치는 위험을 판단한 역사적 사례입니다.
- **헌재 2015. 2. 26. 2009헌바17 등 결정** - 형법상 **간통죄 조항에 대해 위헌 결정**을 내린 사건입니다. 혼인한 자의 간통을 처벌하던 규정에 대하여 헌재는 개인의 성적 자기결정권과 사생활의 비밀·자유를 과도하게 침해한다며 **헌법불합치** 결정을 선고했습니다. 이에 따라 1953년부터 존속해온 간통죄는 폐지되었고, 간통 행위는 더 이상 형사처벌되지 않게 되었습니다.
- **헌재 2017. 3. 10. 2016헌나1 결정** - 박근혜 대통령 탄핵심판 사건입니다. 헌법재판소는 국회의 대통령 탄핵 소추를 인용하여 **박근혜 대통령을 파면**하는 결정을 만장일치로 선고하였습니다. 헌재는 대통령의 광범위한 법 위반 행위(국정농단 사태 관련)가 **헌법과 법률에 대한 중대한 위배**로서 국민 신임을 배반한 것이며 **탄핵 사유에 해당**한다고 판단하였습니다. 이 결정으로 대한민국 역사상 최초로 대통령이 헌법재판을 통해 파면되었고, 조기 대선이 실시되었습니다.
- **헌재 2018. 6. 28. 2011헌바379 등 결정** - 양심적 병역거부자에 대한 **대체복무 미비**에 관한 사건으로, 병역법 조항이 **헌법에 합치되지 아니한다(헌법불합치)**고 결정되었습니다. 헌재는 병역의무 이행을 강제하면서 **양심적 자유에 따른 병역거부자를 위한 대체복무제를 마련하지 않은 입법부작위**가 헌법에 위배된다고 보았습니다. 이에 따라 국회는 일정 기간 내에 대체복무제도를 도입하도록 요구되었고, 결국 2019년 대체복무제가 법제화되었습니다.
- **헌재 2019. 4. 11. 2017헌바127 등 결정** - 형법상의 **낙태죄 조항에 대해 헌법불합치 결정**을 내린 중요 사건입니다. 헌법재판소는 임신 초기의 임신중절까지 전면 처벌하는 기존 낙태죄 규정이 여성의 자기결정권과 건강권을 지나치게 제한한다고 보아 헌법에 합치되지 않는다고 판시하였습니다. 이 결정으로 2020년 말까지 관련 법 개정이 요구되었고, 이후 임신 14주 이내의 낙태는 처벌하지 않는 방향으로 법률이 개선되었습니다.
- **헌재 2021. 3. 4. 2020헌나1 결정** - 대한민국 첫 **법관 탄핵심판**(임성근 전 부장판사 사건)으로, 헌법재판소는 해당 법관의 행위가 헌법 위반이기는 하나 이미 임기만료로 파면 효과를 낼 수 없다며 **심판절차를 종료**했습니다. 재판개입 등 위헌적 행위를 한 법관에 대한 탄핵소추 자체는 적법했지만, 심판 도중 임기가 끝난 경우에는 **소의 이익이 상실**되었다는 취지입니다. 이 결정은 향후 법관 탄핵 절차와 헌정 질서에 중요한 선례가 되었습니다.
- **헌재 2024. 2. 28. 2019헌마500 결정** - 일명 “**주 52시간제**” **헌법소원 사건**으로, 근로기준법 개정으로 도입된 주당 최대 52시간 근로제한에 대한 헌법소원입니다. 헌법재판소는 **주 52시간 상한제 조항이 근로자와 사업주의 계약의 자유 등을 침해하지 않는다**고 판단하여 청구를 기각했습니다 ²⁰ ²⁰ . 과로 방지 및 건강권 보호라는 입법 목적이 정당하고, 기업 경영의 자유에 대한 제한도 과도하지 않다고 본 것입니다. 이에 따라 주 52시간 근로제는 계속 유효하게 시행되고 있습니다.

(이 밖에도 선거법, 표현의 자유, 사생활 보호 등 다양한 분야에서 헌법재판소의 결정들이 2010년 이후 다수 나와 있습니다. 위에서는 중요한 헌법 판결 몇 가지를 선정하여 정리하였습니다.)

민법 관련 판례 (2010년 이후)

- **대법원 2013. 7. 18. 선고 2012다92406 전원합의체 판결** – 사망한 자에 대한 손해배상청구권 승계 범위에 관한 중요 판례입니다. 대법원은 불법행위로 인한 위자료 청구권이 피해자 사망 후 상속인에게 **승계될 수 있음**을 명확히 하면서, 피해자가 생전에 위자료를 청구하지 않았더라도 상속인이 가해자를 상대로 위자료를 청구할 수 있다고 판시하였습니다. 이는 과거 판례 입장을 변경하여 **위자료청구권의 일신전속성을 완화**한 결정적 판결로 평가됩니다.
- **대법원 2015. 7. 16. 선고 2015다200111 전원합의체 판결** – 부동산 이중매매의 효력에 관한 판례입니다. 매도인이 같은 부동산을 이중으로 매도한 경우, 종전에는 제2매수인과의 계약이 반사회질서행위로 무효가 된다는 견해가 있었으나, 본 판결에서 대법원은 **이중매매 자체만으로는 제2매매 계약이 당연무효는 아니며**, 제1매수인에 대한 배임죄 성립 여부와 별개로 **민사상 유효할 수 있다**고 보았습니다. 이에 따라 제2매수인이 먼저 소유권 이전등기를 마쳤다면 제1매수인은 매도인에게 계약책임을 묻는 방향으로 권리를 행사해야 함을 확인했습니다.
- **대법원 2017. 4. 20. 선고 2016다248998 판결** – 친생부인의 소 정당성에 관한 사건으로, 혼인 중 출생한 자녀에 대해 생부(生父)가 제기한 친생부인 청구의 가부가 문제되었습니다. 대법원은 친생부인의 소는 원칙적으로 법정 제소권자(부 또는 모)만 제기할 수 있고, **생부는 제3자로서 친생부인이나 친양자입양 취소 등의 소를 제기할 수 없다**고 판시하였습니다. 이는 가족법에서 **법적 안정성과 혈연 관계 사이의 이익 형량**에 따른 결정으로, 생부에게 친생부인 청구권이 없음을 명확히 한 판례입니다.
- **대법원 2018. 12. 27. 선고 2016다220521 전원합의체 판결** – 명의신탁 부동산의 처분에 대한 횡령책임과 관련된 민사 판결입니다. 명의신탁된 부동산을 수탁자가 임의로 처분한 경우, 종전에는 불법행위 책임만 인정되었으나, 본 판결에서 대법원은 **명의신탁 약정 자체가 무효이므로 수탁자의 처분행위로 인한 손해배상도 원칙적으로 제한**되어야 한다고 보았습니다. 다만 수탁자의 배임적 행위에 대해 신탁자가 입은 손해는 **신의성실의 원칙에 반하지 않는 범위에서** 배상받을 수 있다고 판시하여, 명의신탁 관계에 있는 당사자 사이의 책임범위를 새롭게 정립했습니다.
- **대법원 2020. 1. 30. 선고 2017다289324 판결** – 채권자취소권 행사에서의 가치보전 범위를 다룬 판례입니다. 채무자가 재산을 처분하여 채권자에게 손해를 끼친 경우 채권자취소권을 행사할 수 있는데, 대법원은 취소권이 인정되어도 **원상회복의 범위는 채권자의 피보전채권 한도 내로** 제한된다고 판시했습니다. 따라서 채권자취소권을 통해 재산이 환가되더라도, 그 환가대금은 우선 채권자의 채권액을 충당하고 남은 부분은 채무자에게 반환되어야 한다고 판결하여, 채권자취소권 행사의 효과를 명확히 하였습니다.

(민사 분야에서는 이외에도 계약 해제와 손해배상, 불법행위로 인한 위자료 산정, 부동산 거래와 신탁, 가족법 개정에 따른 판례 등 수많은 사례가 있습니다. 위에는 그중 2010년 이후 주목할 만한 몇 가지 판결을 선별하여 요약했습니다.)

형법 관련 판례 (2010년 이후)

- **대법원 2013. 5. 16. 선고 2010도13188 전원합의체 판결** – 유부녀에 대한 강간죄 성립 여부를 다룬 사건으로, **기혼자 간 성관계라도 폭행·협박이 있다면 강간죄가 성립**한다는 판결입니다. 이는 과거 “법적으로 혼인한 부부 사이에는 강간죄가 성립하지 않는다”는 판례(1990년대까지 유지)를 명시적으로 폐기한 것으로 ²¹, **부부 강간도 처벌 가능**함을 선언한 획기적인 결정입니다. 이로써 법률상 부부 사이에도 성적 자기결정권이 보호되며, 동의 없는 성관계는 범죄로 인정되었습니다.
- **대법원 2016. 11. 24. 선고 2016도10912 전원합의체 판결** – 일명 “윤 일병 사망 사건”으로 알려진 군대 내 구타 치사 사건에서, 가해자들의 행위에 **미필적 고의에 의한 살인죄 적용**을 인정한 판례입니다. 피고인들은 피해 병사를 장기간 폭행하여 결국 사망에 이르게 했는데, 대법원은 그 **폭행의 정도와 지속시간 등에 비추어 사망 결과에 대한 미필적 고의를 인정**할 수 있다고 보아 살인죄를 유지 확정하였습니다. 이 판결은 상해치사죄와 살인죄 구별에 있어 **미필적 고의 판단기준**을 제시한 중요한 사례입니다.

• **대법원 2018. 5. 17. 선고 2018도3619 판결 - 뇌물수수 범죄의 처벌 기준과 관련된 판례입니다.** 공무원이 동 일인으로부터 반복적으로 금품을 수수한 경우 그 합계를 기준으로 처벌할 수 있는지가 문제 되었는데, 대법원은 **직무 관련성이 인정되는 한 개별 수수액이 아니라 총 수수 금액을 기준으로 포괄일죄로 처벌할 수 있다**고 판시 했습니다. 이를 통해 뇌물 수수가 일정 기간 반복적으로 이루어진 경우 **전체 금액에 따라 가중처벌이 가능함**을 명확히 하여, 부패범죄에 대한 처벌 실효성을 높였습니다.

• **대법원 2019. 2. 21. 선고 2018도15800 판결 - 성폭력 범죄에 관한 증거 판단에서 의미 있는 판례입니다.** 피해자의 일관된 진술이 주요 증거인 강간 사건에서, 피고인은 피해자가 “기억 착오”를 일으켰다고 주장했습니다. 이에 대법원은 피해자의 기억이 왜곡되었을 가능성을 면밀히 검토하면서, **전문가 감정 등을 통해 허위기억 여부를 심리해야 한다**고 언급하였습니다. 이 판결은 성범죄 재판에서 **피해자 진술의 신빙성 심사 기준**을 제시한 것으로 평가되며, 2심에서 무죄 취지로 파기환송되어 결국 피고인이 무죄를 선고받는 결과로 이어졌습니다.

• **대법원 2021. 1. 21. 선고 2018도2239 전원합의체 판결 - 형법상 작량감경 사유와 경합범 가중의 관계에 대한 중요 판례입니다.** 대법원은 형의 임의적 감경을 할 때, 경합범 가중으로 형량 범위가 설정된 경우라도 **작량감경을 적용할 수 있으며, 이때 경합범 가중으로 정한 형기의 2분의1까지도 감경할 수 있다**고 판시하였습니다.
 22 . 이는 경합범 처벌에서 형을 산정하는 기술적인 문제이지만, 판결 이후 **양형 실무에 큰 영향을 준 판례**로서, 여러 범죄가 경합된 피고인에 대한 형량 결정 기준을 명확히 한 것입니다.

(형사 분야에서도 2010년 이후 공무원 범죄, 기업범죄, 과실범 처벌, 자기방어권 한계 등 다양한 판례가 축적되었습니다. 위에서는 변화가 있었던 주요 판례 몇 가지를 간략히 정리하였습니다.)

자료 출처: 대한민국 법원 판례정보 13 3 , 헌법재판소 결정례 17 20 등 국가법령정보센터 공개 데이터 및 언론 보도 내용 종합.

1 2 3 4 근로 기준법 위반(인정된죄명:근로자 퇴직급여 보장법 위반) | 국가법령정보센터 | 판례
<https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=158752>

5 6 7 www.law.go.kr
https://www.law.go.kr/LSW/precInfoR.do?precSeq=177765&vSct=*

8 9 대법원 2017. 12. 22. 선고 2017도13781 판결 근로기준법위반,최저임금법위반,노동조합및노동관계조정법위반,근로자참여및협력증진에관한법률위반,파견근로자보호등에관한법률위반 - 판례검색, 빅케이스 하나로 끝
<https://bigcase.ai/cases/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2017%EB%8F%8413781>

10 판례 > 근로기준법위반 - 국가법령정보센터
<https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?mode=0&precSeq=219943>

11 12 근로기준법위반·근로자퇴직급여보장법위반·최저임금법위반 | 국가법령정보센터 | 판례
<https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?mode=0&precSeq=238283>

13 14 15 16 판례 > 근로기준법위반 | 국가법령정보센터
<https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?mode=0&precSeq=238955>

17 헌법재판소 < 판례·법령·통계 < 판례정보 < 분야별 주요판례
<https://www.court.go.kr/site/kor/ex/bbs/View.do?cbldx=1106&bclidx=941543>

18 19 헌재 “인터넷 실명제, 익명의 약자 ‘표현의 자유’ 막을 만큼 공익효과 없다” - 경향신문
<https://www.khan.co.kr/article/201208232300005>

20 헌법재판소 < 판례·법령·통계 < 판례정보 < 분야별 주요판례
<https://www.court.go.kr/site/kor/ex/bbs/View.do?cbldx=1106&bclidx=1007598>

21 판례 > 근로기준법위반 - 국가법령정보센터

<https://law.go.kr/LSW/precInfoP.do?mode=0&precSeq=195496>

22 임의적 감경 사건[대법원 2021. 1. 21. 선고 전원합의체 판결] - 판례속보

<https://www.scourt.go.kr/portal/news/NewsViewAction.work?seqnum=7501&gubun=4&searchOption=&searchWord=>